

68. Načela proračuna (str. 701.)

Načela državnog proračuna su pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka. Proračunska načela usmjerena su osobito na parlamentarnu kontrolu prema egzekutivi.

Danas se govori o: 1. klasičnim i 2. suvremenim proračunskim načelima.

Klasična proračunska načela mogu se podijeliti na

1. *formalno – statička proračunska načela* (odnose se na sadržaj i oblik proračuna):

1. načelo jedinstva – zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi države trebaju biti sadržani u jednom proračunu. Bit ovog načela je da se sve vrste državnih proračuna tretiraju kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba.
2. načelo potpunosti – nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i rashoda i to u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim onih koja su im dodijeljena iz proračuna. Ovo načelo dolazi do izražaja u formalnom smislu (podrazumijeva da se u državni proračun unesu svi javni prihodi i izdaci, odnosno da se ne uključuju oni prihodi i izdaci koji mu ne pripadaju) i materijalnom smislu (znači da javni prihodi i izdaci u proračunu mogu biti prikazani na dva načina – u neto iznosu i bruto iznosu).
3. načelo preglednosti – pravilo koje zahtijeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i izdataka. To razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno, a svrha mu je lako uočljiva preglednost i kontrola.

2. *dinamičkomaterijalna proračunska načela* (odnose se na sastavljanje i izvršenje proračuna):

1. načelo točnosti (realnosti) – zahtijev prema kojem prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države moraju biti što je

moguće točnije utvrđeni. To znači da u proračunski plan treba unositi iznose prihoda i rashoda koji su pouzdani. Pri tome se primjenjuju različite metode: 1. automatska metoda koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz prethodne godine, 2. metoda povećanja u odnosu na prethodnu godinu, te 3. metoda direktne procjene za svaku godinu.

2. načelo prethodnog odobrenja – zahtjev prema kojem proračun mora biti donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi. To je ustavnopravna zapovijed koja određuje odnos između zakonodavne i izvršne vlasti.
3. načelo specijalizacije – zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo: 1. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija), 2. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija) i 3. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija)
4. načelo javnosti – zahtjev prema kojem rasprave o proračunu u parlamentu trebaju biti javne te sam proračun i svi prateći dokumenti moraju biti objavljeni i stavljeni na uvid najširoj javnosti.
5. načelo ravnoteže – načelo koje je dugo vremena smatrano temeljnim načelom proračuna. Prema njemu, jedan od najvažnijih financijskopoličkih zadataka državnog financiranja jest u tome da vlada ne dopušta da ono u kružnom toku novca nacionalnog gospodarstva postane izvorom narušavanja ravnoteže.
6. načelo periodičnosti – zahtjev koji nalaže parlamentu da se proračun donese za točno određeno razdoblje.

69. Godišnji obračun proračuna (HFS. 344.)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun.

Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventaulne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

70. 4 sličnosti godišnjeg obračuna s proračunom (HFS. 344.)

- a. isti postupak izrade i donošenja
- b. primjena iste klasifikacije i za javne prihode i za javne izdatke
- c. podjeli zaključnog računa proračuna na opći i posebni dio
- d. način objavljivanja zaključnog računa proračuna (u Narodnim Novinama)

71. Ciklični proračun (str. 709.)

Teorija cikličnog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine. Prema toj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju.

72. Izrada proračuna (str. 709., HFS. 336.)

Osnove za izradu državnog proračuna temelje se na potrebama gospodarskog razvoja, makroekonomskoj stabilnosti, te politici i propisima koje donose Vlada, Sabor i ministar financija.

Inicijativu za izradu proračuna pokreće izvršna vlast: za državni proračun Vlada, za jedinice lokalne samouprave njihova poglavarstva. No, iako inicijativu za izradu pokreće Vlada, najveći dio posla ima Ministarstvo financija, koje je obvezano: 1. izraditi izvješće o gospodarskoj i fiskalnoj politici za sljedeću godinu, 2. izraditi smjernice i ciljeve fiskalne politike, izraditi procjenu o glavnim vrstama prihoda i izdataka za sljedeću godinu, 3. na temelju uputa Vlade izraditi i uputiti proračunski prijedlog proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga proračuna.

Postupak za izradu sastoji se iz dvije faze:

- a. izrade i utvrđivanja nacrtu proračuna
- b. utvrđivanja prijedloga proračuna

73. Stalna proračunska sredstva

Osnovica poreza na dobit/dohodak jest dobit/dohodak kojeg porezni obveznik ostvari u zemlji i inozemstvu

74. Kontrola proračuna i vrste (713., HFS. 349.)

Kontrola trošenja proračunskih sredstava su postupci i mjere koji imaju zadatak osigurati da se proračunski izdaci izvršavaju sukladno zakonskim propisima.

Proračunska kontrola u užem smislu podrazumijeva kontrolu nad izvršenjem proračuna. Ta kontrola obuhvaća kontrolu ostvarivanja javnih prihoda u iznosima i po propisima koji su doneseni.

Proračunska kontrola u širem smislu podrazumijeva nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cjelokupnim proračunskim tijekom, od faze izrade do faze izvršenja proračuna.

Podjela:

S obzirom na organe koji obavljaju kontrolu:

1. upravna kontrola – oblik kontrole koja se u pravilu obavlja sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg tijela. Upravna kontrola je interni oblik proračunske kontrole, a može biti prethodna i naknadna. Najvažnije i najviše tijelo upravne kontrole je ministarstvo financija, u čije sastavu se u pravilu nalazi posebna služba za proračunsku kontrolu. Taj organ obavlja stalni nadzor nad ispravnošću obračuna, razreza i naplate državnih prihoda i prihoda lokalnih jedinica, te obavlja kontrolu nad zakonitošću raspolaganja i upotrebe proračunskih sredstava.
2. računsko-sudska (institucionalna) kontrola – vanjski neovisni oblik kontrole upotrebe sredstava proračuna. U pravilu ga provode od uprave i

izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije koje za rad izravno odgovaraju predstavničkom tijelu. U pravilu se naknadno ispituju dokumenti, isprave, evidencije, radi utvrđenja iskazuje li izvješće istinit financijski položaj. Tijelo koje obavlja kontrolu po završetku svoj izvještaj predaje predstavničkom tijelu.

3. politička kontrola – oblik koju provodi predstavničko tijelo nad vladom.

Prema vremenu obavljanja kontrole:

1. prethodna ili preventivna
2. naknadna ili aposteriorna

Prema odnosu tijela koje je nadležno za provjeru:

1. eksterna ili vanjska
2. interna ili unutarnja

Prema sadržaju:

1. kontrola zakonitosti
2. kontrola svrsishodnosti

75. Što se utvrđuje proračunskim nadzorom

Zakonitost i racionalna upotreba redstava

76. Državni proračun

77. Razlika između nacrt a prijedloga proračuna (str. 709.)

Nacrt proračuna izrađuje ministarstvo financija, odnosno ministarstvo zaduženo za proračun. Ono razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih, mijenja stavke kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka. Izrađeni nacrt dostavlja Vladi.

Pošto se upozna s nacrtom i primjedbama koje su na njega stavili pojedini korisnici proračuna, Vlada razmatra nacrt proračuna u cjelini, te izrađuje prijedlog proračuna koji upućuje predstavničkom tijelu.

78. Rebalans proračuna (HFS., 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna.

79. Razlika rebalansa i proračunskog virmiranja (HFS. 343.)

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna.

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

80. Razlika između računopolagača i naredbodavca proračuna (HFS. 342.)

Naredbodavatelj za izvršenje državnog proračuna u cjelini je ministar financija, a lokalnih jedinica samouprave nositelj izvršne vlasti (župan, gradonačelnik, načelnik). Naredbodavac, odnosno čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za a) preuzimanje obveza, b) veifikaciju obveza, c) izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te d) izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene proračunom i financijskim planom.

81. Načelo proračunske specijalizacije (str. 706.)

Zahtjev koji obvezuje izvršna tijela da proračunska sredstva mogu trošiti samo:

- a. u utvrđenom iznosu (kvantitativna specijalizacija – odstupanje od kvantitativne specijalizacije dovelo bi u pitanje ostvarivanje kontrole parlamenta nad vladom. Smatra se da je kvantitativna specijalizacija proračuna očuvana ako je za podmirenje određenog javnog izdatka utrošeno manje od proračunom predviđenog iznosa, ali uz uvjet da eventualna ušteda nije bitno utjecala na kvalitetu zadovoljavanja potreba koja se iz tog izvora financira),
- b. za točno utvrđene svrhe (kvalitativna specijalizacija – na taj način parlament obvezuje vladu na njenu zakonsku vezanost za sadržaj proračuna i u političkom i u financijskom smislu) i
- c. unutar određenog vremena (vremenska specijalizacija – odstupanje od vremenske specijalizacije znatno bi otežavalo provođenje parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću)

82. Kako se provodi u praksi načelo prethodnog odobrenja (što se događa kad proračun nije donesen na vrijeme->privremeno financiranje->proračunske dvanaestine), kako je uređeno u RH (str. 718.)

Privremeno financiranje proračunskih rashoda je mjera koja nastupa kad proračun nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi.

U praksi se najčešće koriste sljedeće metode privremenog financiranja:

- a. metoda proračunskih dvanaestina koja polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg proračuna
- b. metoda akontacije tako da akontacije parlament odobrava u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna.

Vrijeme trajanja privremenog financiranja ograničeno je propisima u mnogim zemljama i ono u pravilu traje prva 3 mjeseca nove kalendarske godine.

U RH: odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke jedinica lokalne samouprave njegovo predstavničko tijelo.

Prema odredbama Zakona o proračunu, privremeno financiranje javnih izdataka može trajati najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine.

Privremeno financiranje obavlja se s razmjernim sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše to $\frac{1}{4}$ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

83. Proračunske izmjene (HFS. 342.)

Proračun se tijekom godine može izmijeniti ili dopuniti.

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda ili izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih, ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. U Zakonu o proračunu točno se definiraju slučajevi kada mora doći do izmjena. To se u pravilu, radi u tijeku proračunske kada se zbog nastanka

novih obaveza za proračun, povećavaju proračunski izdaci ili se smanjuju primici, tada Vlada na prijedlog Ministarstva financija najduže na rok od 45 dana uvodi obustavu izvršenja pojedinih rashoda. Ako se i nakon poduzimanja ovih mjera ne uspostavi proračunska ravnoteža, obavezno se pristupa izmjeni odnosno dopuni proračuna.

Izmjena ili rebalans obavlja se po istom postupku koji je propisan i za donošenje proračuna

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka planirane izdatke treba rasporediti drukčije. U tom slučaju radi se zapravo o tome da se smanje proračunska sredstva jednom, a za isti iznos se povećavaju nekom drugom korisniku. U ovom slučaju ne radi se o izmjeni odnosno rebalansu proračuna, nego o njegovoj dopuni ili proračunskom virmiranju. Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada, a za virmiranje u jedinicama lokalne samouprave njihova poglavarstva.

84. Proračunske stalne rezerve (HFS. 344.)

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine koje su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća.

Budući da se sredstva rezervi koriste u određenim vremenskim razmacima kada to potrebe nalažu i na taj se način iscrpljuju, potrebno ih je stalno obnavljati. Obično je propisima regulirano 1) kolika će biti visina proračunskih stalnih rezervi, 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu, 3) rok do kojeg se mora dostići utvrđena visina, 4) glavne svrhe korištenja stalnih proračunskih rezervi.

Sredstva stalnih proračunskih rezervi koriste se za:

- i. podmirenje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje sredstva nisu osigurana u proračunu
- ii. pozajmice proračunu ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno

- iii. mogu služiti i za pozajmice proračunima jedinica lokalne samouprave ako se njihovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno.

Sredstva se mogu koristiti:

- i. uz obvezu vraćanja
- ii. bespovratno

pod kakvim će uvjetima biti korištena ovisi prije svega o njihovoj namjeni. U obliku kredita obično se daju pozajmice proračunu u slučaju neravnomjernog pritjecanja njegovih prihoda. Ta sredstva se moraju vratiti stalnoj proračunskoj rezervi najkasnije do kraja godine u kojoj su dana.

Korištenje sredstava iz stalnih rezervi iz državnog proračuna u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija, dok je ostatak u nadležnosti Vlade RH.

Prema odredbama Zakona o proračunu, sredstva za stalne proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50 % od proračunskih prihoda. Visina sredstava nije određena Zakonom nego se utvrđuje svake godine odlukom o izvršenju proračuna.

85. Dokument koji se donosi nakon izvršenja proračuna (HFS. 344)

Zaključni (godišnji) obračun proračuna je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Zaključni obračun daje mogućnost predstavničkom tijelu da razmotri cjelokupni rad upravnih organa, te ispita u kojoj su mjeri pojedini organi izvršavali zadatke koji su im povjereni.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu iskazuju predviđene i ostvarene prihode i izdatke, razlike ostvarenih prihoda i izdataka, te ostvarene (eventualne) viškove prihoda.

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje organ uprave nadležan za proračun, šalje ga Vladi, a Vlada izrađuje prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna. Zaključni račun državnog proračuna donosi Hrvatski sabor.

86. Faze izvršenja proračuna (str. 711.)

Izvršenje proračuna je administrativnotehnički postupak koji obuhvaća: 1. naplatu planiranih proračunskih sredstava i 2. utrošak proračunskih sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno.

Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je u pravilu složen postupak trošenja proračunskih sredstava. Postupak se odvija putem sljedećih faza:

- a. otvaranje kredita – stavlja na raspolaganje korisnicima proračuna za njih planirane proračunske stavke izdataka što čini državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima
- b. angažiranje kredita – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit, što ima za posljedicu isplatu novca iz državne riznice.
- c. utvrđivanje duga
- d. izdavanje naloga za isplatu – izdaje ga naredbodavac nakon utvrđenog duga
- e. likvidacija duga i isplata – naredbodavac šalje nalog za isplatu računopolagaču koji isplatu izvršava

87. Podjela proračunskog prava (str. 699.)

Proračunsko pravo je onaj dio financijskog prava koji regulira materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje te propise koji se odnose na materiju tehničke prirode vezanu uz postupke sastavljanja, donošenja, izvršenja i kontrole proračuna.

Proračunsko pravo dijeli se na:

- a. subjektivno proračunsko pravo – skup pravnih propisa kojima je regulirana materija o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje. Može biti apsolutno (pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o

sastavljanju, donošenju i izvršenju, kao i o kontroli trošenja proračunskih sredstava) i relativno (ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna)

- b. objektivno proračunsko pravo – obuhvaća one propise kojima je regulirana materija tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje i izvršenje proračuna, kao i proračunsku kontrolu.

88. Razlika između klasičnih proračuna i proračuna EU (str. 722.)

1. prihodna i rashodna strana proračuna EU razlikuju se od proračuna nacionalnih država
2. proračun europske unije je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koje pokriva
3. strože je i čvršće reguliran, iz čega proizlazi činjenica da je strogo uravnotežen
4. iz njega je izuzeto zaduživanje, ali i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna

89.funkcionalni pristup oporezivanju

90.funkcionalna i institucionalna usklađenost prema Šestoj smjernici

91.Uvjeti za podjelu dotacija – namjenske i nenamjenske (str 721., HFS 319.)

Dotacije su najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu. Središnja država nastoji dotacijama ujednačiti uvjete financiranja javnih potreba na razini lokalnih jedinica.

Namjenske (uvjetovane) dotacije uvijek se daju za određenu svrhu, i one mogu biti:

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)
2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja

3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine.

Nenamjenske (neuvjetovane ili opće) su proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju.

Dotacije se u pravilu daju onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet.

82.tko može podnijeti žalbu, tko su ovlaštenici na podizanje žalbe

žalba je redoviti, devolutivan i suspenzivan pravni lijek
žalbu na porezni akt može podnijeti svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama odlučivano u prvostupanjskom poreznom postupku i svaka osoba koja za to ima pravni interes tj. svaki na pravu utemeljen interes.

83. primjer sudionika u žalbenom postupku (porezni jamac) i primjer za osobe koje porezno tijelo pozove da sudjeluju u postupku * sudionici su: žalitelj i osoba pozvana da sudjeluje u postupku (porezni jamac)

84. u kojem roku se žalba podnosi i tko odlučuje u povodu žalbe * žalba se podnosi u roku od 30 dana od primitka poreznog akta.

85. kako se podnosi žalba u poreznom postupku, rokovi, kome, način žalba se podnosi nadležnom drugostupanjskom poreznom tijelu, a predaje se neposredno ili preporučenom poštom i izjavljuje se na zapisnik prvostupanjskom poreznom tijelu, podnosi se u roku od 30 dana od primitka poreznog akta,

86.ovlasti prvostupanjskog tijela u postupku žalbe prvostupanjsko tijelo ispitat će da li je žalba dopuštena i da li je podnesena od ovlaštene osobe i da li je podnesena u roku. Može odlučivati i o osnovanosti žalbe (o meritumu stvari)

Ako je nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku – prvostupanjsko tijelo će žalbu odbaciti (do odbacivanja žalbe

dolazi u situacijama nepostojanja zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Prvostupanjski sud može donijeti samo odluku u korist žalitelja. Ono ne može odbiti žalbu tj. odlučivati o osnovanosti žalbe na štetu žalitelja!

87. u kojim slučajevima prvostupanjsko tijelo odbacuje žalbu

kada je žalba nedopuštena/podnesena od neovlaštene osobe/ nije podnesena u roku

88. ovlasti drugostupanjskog tijela u postupku žalbe

drugostupanjsko tijelo će najprije ispitati postojanje zakonskih pretpostavki za nastavak postupka po žalbi iliti ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe

ako žalba ne udovoljava jedna od uvjeta – tijelo odbacuje žalbu rješenjem

u suprotnom tijelo ispituje zakonitosti i ocjenjuje svrhovitost u granicama zahtjeva iz žalbe ali pri tome vezano žalbenim razlozima

89. kada drugostupanjsko tijelo ima pravo rješavati izvan granica žalbenog zahtjeva *

90. izmjena poreznog rješenja – reformatio in melius i peius

reformatio in melius – donošenje novog rješenja koje je povoljnije za žalitelja

reformatio in peius - donošenje novog rješenja koje je nepovoljnije za žalitelja (načelno zabranjeno?)

91. suspenzivno djelovanje žalbe

to znači da žalba odgađa rješenje (toga nema u poreznom postupku)

92.ima li žalba u poreznom postupku suspenzivni učinak? (ne)

93.pretpostavke za ovrhu

da je porezni dug poreznog obveznika dospio

94.oblici provođenja ovrhe

ovrhu provodi mjesno nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

može se provesti i na temelju zamolbe drugog tijela državne uprave tijela lokalne i reg. Samouprave. Tada je za pravni temelj ovrhe dogovoreno tijelo koje je podnijelo zamolbu

95.načela kod ovrhe

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu

izuzima se pojedine pokretnine i tražbine od postupka pljenidbe

96.odgoda ovrhe – uvjeti i rokovi

na prijedlog ovršenika ako provedba ovrhe nanosi nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu ili ako učini vjerojatnim da bi se spriječilo nasilje, ovrha se može u potpunosti ili djelomice odgoditi;

1. ako je proziv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek
2. ako je podnesena tužba za poništaj presude izabranog suda na temelju koje je određena ovrha
3. ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojem je donesena odluka na temelju koje je određena ovrha ili prijedlog za ponavljanje postupka
4. ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti
5. ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja na kojim je potvrđena ovršnost isprave odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je rješenje doneseno
6. ako je ovršenik ili sudionik u postupku zahtjeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe
7. ima do točke 11. u zakonu jebe mi se više, hvala

odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja – odgoda do najviše 6 mj

odgoda na prijedlog treće osobe – odgoda traje do završetka postupka po tom lijeku

odgoda na temelju suglasnosti stranaka – vrijeme za koje se odgađa može odredit sud

97.načela po kojima se provodi ovrha

načelo zabrane prekomjernosti – obvezuje porezna tijela primijeniti u ovršnom postupku samo one radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga

načelo zaštite dostojanstva ovršenika – dostojanstvo ovršenika štiti se zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu

izuzima se pojedine pokretne i tražbine od postupka pljenidbe

98.načelo zaštite dostojanstva ovršenika

ima uporište u Ustavu, dostojanstvo ovršenika se štiti zabranom prekomjernog zadiranja u imovinu i izuzimaju se pojedine pokretne i tražbine od postupka pljenidbe

pokretne koje se ne mogu plijeniti su osobni predmeti i pokretni e vezane za obavljanje gospodarske djelatnosti (npr. stoka strojevi radno oruđe, sjeme i hrana za stoku, knjige znanstvene radove...)

od tražbina izuzete su i one tražbine propisane u OZ-u (primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade za tjelesna oštećenja, doplatci za dječje stipendije ...)

99.pravni temelj provođenja ovrhe

100. pretpostavke za provođenje ovrhe, koje prigovore može istaknuti porezni obveznik, kojem tijelu i u kojim rokovima

101. obustava ovrhe

obustava ovrhe je prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala nemoguća ili se iz drugih razloga ne može provesti, obustavlja se po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika iz slj. Razloga;

1. ako je ovršna isprava nakon pravomoćno dovršenog postupka preinačena, ukinuta ili poništena
2. ako prestanu prava iz porezno-dužničkog odnosa
3. ako nema osnove za nastavak postupka u situaciji da je predmet ovrhe ovršenikova tražbina
4. ako porezno tijelo sukladno Zakonu o stečaju potrošača sklopi izvansudski sporazum, sudsku nagodbu na pripremnom ročištu odnosno ako se otvori stečaj potrošača
5. ako se otvori stečajni postupak
6. ako se odgodi izvršenje rješenja

102. ovrha – načini prodaje zaplijenjenih stvari i tko ne smije sudjelovati

zaplijenjeni predmeti ovrhe mogu biti prodani na burzi ili javnom prodajom
na burzi mogu se prodati zaplijenjeni vlasnički i vjerovnički vrijednosni papiri

javnom prodajom mogu se prodati tražbine na temelju udjela u kapitalu i pokretnine. Javna prodaja mora se oglasiti, a ako je procijenjena vrijednost veća od 500tis onda se objavljuje u dnevnom tisku. U javnoj prodaji ne smiju sudjelovati ovršenik i osobe zaposlene u poreznim tijelima

103. postupak kad je objekt ovrhe tražbina zaposlenika prema poslodavcu

porezno tijelo naložit će poslodavcu (ovršenikovu dužniku) da u roku od 8 dana isplati plaću zaposleniku (ovršeniku) u korist propisanih uplatnih računa

ako poslodavac u roku od 8 dana od primitka rješenja ne ospori tražbinu, a pri isplati plaće ne izvrši nalog poreznog tijela, porezno će tijelo donijeti rješenje o pljenidbi njegovih novčanih sredstava u iznosu dospjelih tražbina zaposlenika (ovršenika).

Novčane trežbine ovršenika (zaposlenika) mogu se plijeniti i ako nisu dospjele

104. upravni spor – rokovi, čime se pokreće, koje odluke donosi, što sve može sa primljenom tužbom, što donosi rješenjem a što presudom

Čime se pokreće- protiv rješenja kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom sudu (ilitig upravni spor pokreće se tužbom). Podnesena tužba ne odgađa izvršenje rješenja.

Rokovi – tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dostave pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje

Ako pojedinačan odluka nije dostavljena stranici na propisan način, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od kada je stranka saznala ili je mogla saznati za odluku, najkasnije 5 god nakon dostave odluke

Ako odluka pogrešno sadrži da uputu da tužba nije dopuštena, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana saznanja o mogućnosti tužbe

Tužbom se može zahtijevati:

- i. poništavanje ili oglašavanje ništavom pojedinačne odluke
- ii. donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku
- iii. postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti
- iv. oglašavanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora

Po primitku tužbe, sud ispituje nadležnost za postupanje po tužbi, urednost tužbe i postojanje pretpostavki za vođenje spora

Rješenjem će sud obustaviti spor kada tužitelj umre ili prestane postojati; ako tužitelj povuče tužbu, postupi po tužbenom zahtjevu ili odustane od obnove postupka

Presudom sud odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja

Presuda se donosi i objavljuje u ima RH

Tužbeni zahtjev sud može odbiti ili usvojiti

Odbija se presudom ako je tužbeni zahtjev neosnovan

Usvaja se ako je pojedinačna odluka javnopravnog tijela nezakonita, poništava se pobijena odluka i sud sam rješava stvar

105. inspekcijski nadzor

Porezni nadzor je poseban oblik inspekcijskog nadzora. (*Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede kraći postupci za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.*)

Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba

106. karakteristike inspekcijskog nadzora i postupak

- i. inspekcijski nadzor (porezni nadzor) provode samo osobe ovlaštene za provedbu nadzora
- ii. postupak nadzora pokreće se po službenoj dužnosti
- iii. nadzor završava donošenjem rješenja i kontrolom rješenja
- iv. nadzor ima karakter uviđanja (tzv. nadzor „na mjestu“)
- v. teret dokazivanja u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

107. načela inspekcijskog nadzora

Načela objektivnosti i proporcionalnosti

108. kako započinje postupak inspekcijskog nadzora? (nalogom)

Postupak se odvija u 4 faze

1. pripremna faza – prikupljanje podataka i informacija o poreznom obvezniku i najava poreznog nadzora (u RH je zakonska obveza najaviti nadzor), inspektori dužni predstaviti se službenom iskaznicom
2. faza poreznog nadzora – porezni se nadzor uobičajeno provodi u sjedištu poreznog obveznika i na ostalim mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnost i poslove u vezi s predmetom nadzora
3. faza konačne ocjene i nalaza – provodi se zaključni razgovor, ono ima preventivno značenje, a glavni je cilj raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključka u poreznom nadzoru i njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze
ne provodi se: ako nisu utvrđene nepravilnosti ili ako porezni obveznik odbija ili izbjegava(slučaj nadzora fiskalizacije i igara na sreću)

4. faza upoznavanja poreznog obveznika – po provedenom nadzoru porezna tijela sastavljaju zapisnik i obavještavaju poreznog obveznika o ishodu poreznog nadzora

109. nalog za inspekcijski nadzor se dostavlja u kojim rokovima
obavijest o poreznom nadzoru dostavlja se najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora
Obavijest o početku poreznog nadzora je porezni akt.

110. koje prigovore, kada može istaknuti porezni obveznik kod inspekcijskog nadzora i koji su rokovi za dostavu tih prigovora
porezni obveznik ima pravo podnijeti prigovor na zapisnik o nadzoru u roku ne kraćem od 5 dana niti duljem od 20 dana. Rok za podnošenje prigovora određuje inspektor ovisno o okolnostima.

111. kada se može provesti inspekcijski nadzor bez naloga
poreznom se obvezniku može odobriti tzv. poseban status ako ispunjava sljedeće uvjete:

- i. ako su mu za zadnje 3 godine izdana revizorska mišljenja bez rezerve
- ii. ako ima poseban status unutarnje kontrole
- iii. ako se protiv članova uprave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se progon vrši po službenoj dužnosti
- iv. ako se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa
- v. ako će se obvezati da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici

112. mijenjanje i poništavanje poreznog rješenja u vezi s upravnim sporom – uvjeti
porezno rješenje donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za prigovor. Na rješenje porezni obveznik ima pravo podnijeti žalbu.

113. poništavanje i ukidanje poreznog akta po pravu nadzora – rokovi – kada je rok od 5 godina, a kada od 1 godine (OVO VIŠE NE POSTOJI!!!)

Novo: (ZUP) GLAVA V. PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJE

- ii. **ponišćavanje i ukidanje nezakonitog rješenja**
nezakonito rješenje može se poništiti i nakon žalbenog roka:
 - a. ako ga je donijelo nenadležno tijelo ili je rješenje doneseno bez zakonom propisane suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog javnopravnog tijela
 - b, ako je u istoj stvari već doneseno pravomoćno rješenje kojime je ta upravna stvar drugačije riješena
- iii. **ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo**
zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti
 - a, ako je to dopušćeno zakonom
 - b, ako rješenje sadržava pridržaj ukidanja, a stanka nije ispunila obvezu iz rješenja ili je nije ispunila u zakonskom roku
 - c, ako je to potrebno zbog otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje zadiralo u stećena prava, u kojem slučaju stanka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo i donosi se po službenoj dužnosti

114. razlika između poništenja i ukidanja u poreznom nadzoru

115. proglašenje poreznog akta ništavnim – povrede, rok

116. obnova postupka . razlog zašto se traži obnova (postojanje novih činjenica koje ranije nisu bile poznate), rokovi

Ovime se omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka proziv kojega nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovitog pravnog lijeka

Rokovi su ovisno o razlozima:

- ii. 3 godine od dana dostave rješenja stranci – npr ako se saznaju nove činjenice, rješenje je donijela osoba koja nije ovlaštena
- iii. bezvremensko ograničenje –
 - a, rješenje je doneseno na temelju lažne isprave,
 - b, rješenje se temelji na presudi koja je pravomoćno ukinuta,
 - c, rješenje se temelji na prethodnom pitanju, a nadležni sud je kasnije odlučio u bitnim točkama drukčije

117. bankrot

O bankrotu države govori se:

- 1. kada država-dužnik zajmodavcu ne može ili ne želi podmiriti svoju obvezu djelomično ili u cijelosti u ugovorenoj visini i u ugovorenom roku
- 2. kad država vraća na ime otplate zajma nominalno, a ne realno isti iznos pozajmljenih sredstava

118. u kojem se roku može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

- > u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili
- > od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

119. zastupnik po službenoj dužnosti

120. sustavi financijskog izravnanja

Financijsko izravnanje je ukupnost financijskih odnosa između središnje državne vlasti i nižih razina vlasti. Obuhvaća i prihodnu i proračunsku (rashodnu) stranu odnosa državne vlasti i nižih razina vlasti.

Vertikalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica različitih razina.

Horizontalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica istih razina.

121. financiranje lokalnih i područnih jedinica

Lokalne i regionalne samouprave imaju vlastite prihode kojima slobodno raspolažu i kojima moraju biti razmjerni njihovim ovlastima. Proračuni lokalnih i regionalnih jedinica imaju plan razvojnih programa koji sadrži razvojne ciljeve i prioritete lokalnih i regionalnih jedinica, a izrađuje se za trogodišnje razdoblje na temelju strateških razvojnih dokumenata lokalne i regionalne jedinice.

Planovi se dostavljaju nadležnom upravno tijelu.

Ako se proračun ne može donijeti na vrijeme, donosi se odluka o privremenom financiraju

122. oblici zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH

jedinice mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci,

123. na koje načine se lokalne jedinice mogu zaduživati (uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira)

Mogu se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira